

1503823-78.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503823-78.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2329935/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 21765153 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 7588/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2329935 - 03º D.P. CAMPINAS, 7588/21/010 - 03º D.P. CAMPINAS, 2329935/2021 - 03º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX REIS DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Cuida-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Alex Reis dos Santos já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 02 horas, na farmácia Raia Drogasil, situada na avenida Brasil, nº 360, nesta cidade e comarca de Campinas, o réu, subtraiu, para si, 3 kits Pantene, cada um contendo um shampoo, um condicionador e uma ampola de hidratação, avaliados em R\$119,70 (cento

e dezenove reais e setenta centavos), bens esses pertencentes ao mencionado estabelecimento, representado nos autos por "T.B.R."

Auto de prisão em flagrante (pág. 05/06); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 11/13) e auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 14).

Recebida a denúncia em 09 de dezembro de 2021 (págs. 112/113), o acusado foi devidamente citado (pág. 132), para apresentar resposta à acusação, o que fez através da Defensoria Pública (págs. 135/138). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, uma testemunha e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia, com fixação de regime inicial fechado, tendo em vista a reincidência do acusado.

A defesa pleiteou pela absolvição e aplicação do Princípio da Insignificância; subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, regime menos gravoso para cumprimento da pena, compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva restou corroborada frente o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, bem como pelo auto de exibição, apreensão e entrega.

Outrossim, a autoria restou incontestada, reiterando-se diante de toda prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e do direito à ampla defesa.

Vejamos.

A representante do estabelecimento vítima, "T.B.R." supervisora da loja, em sede administrativa, declarou que na data dos fatos por volta das 1h50min, se encontrava ao lado do balcão do estabelecimento, oportunidade em que um indivíduo, já conhecido pela declarante por já ter sido flagrado em outras oportunidades furtando bens da drogaria, entrou no local e subtraiu 03 (três) kits contendo shampoo e condicionador de uma prateleira, saindo correndo em seguida. Passados alguns minutos, foi procurada por policiais militares que haviam detido um rapaz com os kits subtraídos. Afirmou que, de pronto, reconheceu os produtos como sendo da drogaria, reconhecendo, também, o indivíduo que os havia furtado. Os bens subtraídos foram avaliados por volta de R\$ 119,70 (cento e dezenove reais e setenta centavos).

Em juízo, reconheceu o acusado como sendo o autor do delito. Quanto aos fatos, declarou que o acusado adentrou a loja, subtraiu 03 (três) kits de shampoo e se evadiu correndo. Declarou que o acusado furtava o local com frequência, subtraindo pertences de pequeno valor. Por fim, alegou que já havia realizado boletim de ocorrência, mas eles nunca conseguiram detê-lo; porém, na data dos fatos, os policiais conseguiram deter o acusado, recuperando os pertences.

A testemunha, Matheus Leandro de Souza Cabello, policial militar, em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos, por volta das 02h, realizava patrulhamento ostensivo pela região do bairro Itapura, juntamente com seu parceiro de farda Cabo Almeida. O depoente deparou-se com um indivíduo correndo na Rua

Tiradentes, segurando objetos nas mãos e, junto de seu parceiro, conseguiram abordar o sujeito. Cabo Almeida questionou ao indivíduo sobre o que fazia correndo com os objetos, ocasião em que o abordado confessou que furtou tais objetos de uma farmácia próxima ao local da abordagem. Em revista aos objetos que o indivíduo carregava, tratava-se de três kits contendo shampoo e condicionador. Deslocaram-se até a farmácia indicada pelo abordado e lá dialogaram com a representante do estabelecimento, senhora "T.B.R.", a qual reportou ter visualizado o indivíduo subtraindo os produtos, acrescentando que não seria a primeira vez que ele furta na farmácia. Afirmou que, diante dos fatos, conduziram o capturado à delegacia, sendo necessário o uso de força moderada, inclusive com utilização de algemas em razão do estado de agitação do abordado, bem como pelo fundado receio de fuga.

Em juízo, declarou que, na data dos fatos, realizava patrulhamento de rotina, quando avistou o acusado correndo com algo em mãos, razão pela qual realizou a abordagem. Questionado, o acusado alegou que trazia consigo um produto de farmácia, indicando o local. Já no estabelecimento, uma das funcionárias confirmou que o acusado havia furtado o local, razão pela qual este foi conduzido até a delegacia. Ainda, declarou que a funcionária especificou que o acusado sempre passava pelo recinto, subtraía os pertences e evadia-se correndo. A testemunha, Marcelo de Almeida, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, narrou os fatos em consonância e concordância com os informados por sua colega.

O acusado, Alex Reis dos Santos, perante autoridade policial, confessou que furtou os itens mencionados da farmácia com a intenção de vendê-los para comprar crack. Alegou ter um grande vício no entorpecente em questão e tem vontade de ser internado.

Em juízo, declarou que perdeu seus pais aos 15 (quinze) anos de idade e também acabou perdendo sua casa, razão pela qual está em Campinas, sendo morador de rua. Relatou ser usuário de drogas desde os 10 (dez) anos de idade e já foi internado em uma clínica, mas voltou a usar entorpecentes. Por fim, confessou o delito, esclarecendo que subtraiu o bem para posteriormente vendê-lo e comprar crack.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente comprovado o delito de furto imputado à ré, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Como se vê, o réu, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 03 (três) kits Pantene, cada um contendo um shampoo, um condicionador e uma ampola de hidratação, avaliados em R\$119,70 (cento e dezenove e setenta) do estabelecimento representado nos autos por "T.B.R.".

Neste azo, a acusação ao réu encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide o crime de furto simples previsto no artigo 155, caput do Código Penal, demonstra uma subsunção perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, porquanto, tal prática delituosa necessita, eminentemente, de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel que não esteja sob sua legítima posse ou de que não seja de sua propriedade.

Insta consignar que a vítima atestou claramente a ação delitiva e a conduta do acusado, visualizando, inclusive, o momento exato em que o réu pegou os bens do estabelecimento e empreendeu fuga momento subsequente.

Frisa-se que o réu, após entrevista reservada com a sua Defensora e, no intuito de colaborar com a Justiça, dispensou a presença de mais dois detentos para que fosse realizado o reconhecimento pela vítima, tendo em vista a intenção de confessar a

prática delitiva.

Anote-se ainda que, quanto ao depoimento prestado pelo policial militar, foi coerente e convincente, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade do depoimento.

Oportuno constar que o agente de segurança afirmou que conseguiram identificar a vítima, uma vez que o acusado confessou o delito e indicou o local da prática delitiva.

Imprescindível salientar que os depoimentos dos policiais militares não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são policiais, pois "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes". (RT 411/266).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita". (STF, RTJ 68/54) E, ainda, "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

É mister salientar, quando as testemunhas prestam depoimentos coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que as narrativas teriam sido inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

De igual forma, nada há a fazer crer que elas teriam algum motivo para falsamente acusar o réu da prática do crime em questão.

Não bastasse, o réu confessou a prática delitiva, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que a acusada, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistida por sua Defensora.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPROVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (ProcessoAPL09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEUOSA).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Registra-se que os bens subtraídos no valor de R\$ R\$119,70 (cento e dezenove e setenta) reais, foram encontrados em poder do acusado no momento em que os agentes de segurança conseguiram abordá-lo. Com a confissão do delito e indicação do estabelecimento comercial vítima, os bens foram devolvidos posteriormente de acordo com o auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 14).

No mais, vale frisar que o delito no caso em tela restou consumado.

Como é cediço, há muito a jurisprudência pátria majoritária, sobretudo a do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, vem adotando, em relação ao momento consumativo do crime de furto, a denominada Teoria da Amotio ou, ainda, da Apprehensio.

Consoante referida teoria, tanto o crime de roubo quanto o de furto se consumam no momento em que o bem subtraído passa da esfera de domínio do seu legítimo proprietário ou possuidor para a do agente criminoso, ainda que durante curto espaço de tempo. Logo, não é necessário que o agente tenha a posse mansa e pacífica sobre a coisa subtraída para caracterizar o crime, nem mesmo que o objeto tenha sido deslocado de um lugar para o outro.

Neste sentir, ensina o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO.MOMENTO CONSUMATIVO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSO E PACÍFICA DO BEM. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante. 2. Os tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se longo ou breve o espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada. 3. No caso, mostra-se incontroverso que um dos corréus teve a posse dos bens subtraídos, ainda que por pouco tempo. Ora, sendo o delito de roubo praticado em concurso de agentes, é impossível cindir-se o resultado da ação para o reconhecimento da tentativa, quando um dos autores consegue escapar e foge levando a res furtiva, e os demais são presos ainda praticando a violência contra a vítima, visto que a ação delitiva foi conduzida e realizada por todos os acusados. 4. Habeas corpus não conhecido. g.n.". (STJ, Habeas Corpus HC 302820-DF, DJ 04/11/2014).

E ainda, nesse diapasão, decidiu o Supremo Tribunal Federal: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO DO DELITO. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. "A Terceira Seção desta Corte, ao apreciar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.º 1.524.450/RJ, firmou o entendimento no sentido de que consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (AgRg no REsp n. 1.483.770/RS, Sexta Turma, Rel.Min. Nefi Cordeiro, DJe de 16/2/2016). Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no REsp: 1654327 MG 2017/0032762-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2017).

No presente caso, é inconteste a inversão da posse, tendo em vista que os bens foram efetivamente levados do estabelecimento pelo réu, o qual foi detido pelos policiais na posse da res furtiva, já fora do estabelecimento comercial, sendo impossível se falar em furto na forma tentada.

Em relação à aplicação do Princípio da Insignificância, urge-se retratar que tal conteúdo valorativo dispõe acerca do baixíssimo grau de ofensividade e lesividade, bem como da irrelevância da conduta no âmbito social. Nesse contexto, frisa-se que tal princípio não se enquadra ao fato em questão, porquanto a conduta de furto apresenta-se como uma ação reiterada por parte do acusado. Reitera-se, ainda, que a vítima destacou que o ato praticado pelo acusado não foi isolado, sendo uma conduta frequente.

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.^a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.) Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não se verifica o desinteresse estatal à repressão do delito praticado pelo ora Agravante, que é reincidente em crimes contra o patrimônio. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1357251 MG 2012/0259399-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2013)

Logo, em face do sólido quadro probatório, restou caracterizado o delito de furto simples praticado pelo acusado.

A empreitada criminosa do réu não pode passar impune, uma vez que se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social.

Ex positis, apesar de louváveis os esforços da digna Defensora, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista antecedentes criminais não observados para fins de reincidência. Há que se destacar que a vítima informou que o réu comparecia com frequência na farmácia para realizar furtos. (Processos: 0045741-93.2012.8.26.0050 - pág. 55; 0024976-84.2019.8.26.0041 - pág. 54; 0045884-19.2011.8.26.0050 - págs. 55/56), resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência específica (Processo 0015529-16.2017.8.26.0050 - pág. 54). A reincidência específica, porque traduz a ideia de persistência na prática de determinada infração, revelando uma certa profissionalização da conduta criminosa, deve ser punida mais severamente que a recidiva genérica (STF, HC nº 101.918, rel. Min. Ricardo Lewandowski). Todavia, diante da intenção do réu, desde o início, de colaborar informando que ia confessar o delito, realizo a compensação integral.

Na terceira fase, não há elementos a serem analisados.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido a fim CONDENAR o acusado ALEX REIS DOS SANTOS ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal.

O dia-multa valerá ao mínimo legal.

Determino o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena, tendo em vista o quantum de pena aplicado, antecedentes criminais, bem como a reincidência específica do acusado. Atenta-se que o acusado possui folha criminal com diversas passagens por delitos contra o patrimônio e assim o faz como forma de reiterada e para sua subsistência. Outrossim, quando da prática delitiva, cumpria pena em regime aberto (pág. 55) por condenação pela prática de furto qualificado, o que demonstra ser o regime fechado o mais adequado, uma vez que, em liberdade, voltou a delinquir.

Pelos mesmos motivos, o réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante a instrução processual. Saliento que o réu demonstra persistência na prática de furtos, fazendo desses a forma de garantir seu vício e subsistência.

Recomenda-se o réu na prisão em que se encontra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito e circunstâncias judiciais desfavoráveis que pesam contra o réu e sua reincidência específica.

Com o trânsito em julgado, lance-lhe o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

MARGEM DIREITA